

Tema 90

Processo: PEDILEF 2008.32.00.702790-2/ AM

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Questao: Saber se é possível aplicar orientação firmada pelo STF, no RE 597389/SP, aos casos onde já há coisa julgada.

Tese: Não se aplica orientação firmada no RE 597389/SP , no cálculo dos benefícios concedidos antes da n. Lei 9.032/95, cujas sentenças transitaram em julgado quando pronunciamento do STF, ressalvado os casos previstos no art. 475, "I", parágrafo 1º, do CPC revogado. Vide Tema 28.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>